



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gadnevid, bertempat tinggal di Jl.Delima RT.006/RW.001, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
email: gadnevid@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barthel D. Suhin,S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara *Barthel D. Suhin,S.H.,M.H. & Rekan* yang berkantor di Jalan Rajawali VI no.3 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

- Muhammad Rafii**, bertempat tinggal di Jalan Bandeng Nomor 3, RT.004 RW.008, Kelurahan BukitTunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I;**
- Sudarmadi**, bertempat tinggal dahulu di, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Perihal: "Surat Gugatan Balik Nama Sertifikat Tanah", tanggal 18 Agustus 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan Register Perkara Nomor 151/Pdt.G/2023/PN Plk dan telah diputuskan pada tanggal 13 Desember 2023, dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menarik Muhammad Rafii (develover) sebagai Pihak dalam perkara a quo, sehingga dalam salah satu amar putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Ulang;
- Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat I** pada tanggal 29 November 2017 ada suatu kesepakatan jual beli rumah type 54 M2 diatas sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter x lebar 11 meter seluas 220 M2 dari Sertifikat Hak Milik atas nama SUDARMADI No.14842 tahun 2016 (Tergugat II) dengan MUHAMMAD RAFII, selaku Pihak Pertama (develover), tertelak di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan jual beli rumah type 54 M2, seperti disebutkan pada angka 2 (dua) tersebut diatas dibuat secara tertulis yaitu berupa Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Type 54 M2, Tanah ukuran panjang 20 meter dengan lebar 11 meter seluas 220 M2, tanggal 29 November 2017, terletak di Jalan Menteng X Blok B Kapling Nomor 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan harga Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kaveling tanah Nomor 11, seperti disebutkan pada angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) tersebut diatas berasal dari Sertifikat Tanah No. 14842, tanggal 06 Oktober 2016 atas nama SUDARMADI, dipecah menjadi 12 Kavling dan kavling Nomor 11 atas nama GADNEVID (Penggugat) dan bersesuaian dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya No. 503.3/085/IMB/DPM-PTSP/III/2018, Tentang Pemberian Izin Mendirikan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB), tanggal 29 Maret 2018, tertulis juga Kavling No. 11 adalah Kavling untuk Penggugat yang belum dilakukan balik nama oleh para Tergugat seperti yang telah termuat dalam Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Type 54 Pasal 6 (enam), tanggal 29 November 2017 dari atas nama **SUDARMADI dibalik nama menjadi atas nama Penggugat GADNEVID;**

- Bahwa Penggugat sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian Jual Beli Rumah Type 54 aquo, seharga Rp.215.000.000,-(dua ratus lima belas juta rupiah) telah membayar secara cicilan kepada Pihak pertama (Muhammad Rafii), secara keseluruhan cicilan tunai **sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)** dan diskon keterlambatan penyerahan rumah dari bulan April -Oktober 2018 selama 6 (enam bulan) x Rp.5000.000,- sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran Uang Muka tanggal 29 November 2017 sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
 - Pinjaman Pribadi untuk diperhitungkan dengan termin berikutnya tanggal 24 April 2018, sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran termin 3 sampai naik kuda-kuda pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran Termin ke-3, sampai tahap pisishing akhir tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - Diskon keterlambatan selama 6 (enam) bulan penyerahan bangunan rumah Type 54 M2, sesuai Surat Perjanjian a quo Pasal 6 (enam), sebesar 6 bln x Rp.5.000.000,- = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pelunasan Rumah Type 54 di Jalan Menteng X Raveling 11 luas tanah 220 M2 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Adalah sah menurut hukum

- Bahwa terhadap jual beli rumah objek sengketa a quo, Penggugat menguasai dan memegang Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 14842 Tahun 2016 atas nama Sudarmadi, menguasai tanah objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak tertentu yang menghalangi atas penguasaan objek sengketa oleh Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Palangka Raya;

- Bahwa dengan berjalannya waktu, Tergugat I sebagai Develover dan Tergugat II sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 14842, tidak melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian untuk mengurus balik nama dari Sertifikat Hak Milik Nomor 14842 (Induk) dari atas nama Sudarmadi yang telah dipecahkan, untuk kaveling 11 menjadi atas nama Gadnevid (Penggugat), tidak pernah mengurus surat balik nama atas tanah a quo;
- Bahwa Penggugat telah didatangi berkali-kali mendatangi rumah Tergugat I di Jl. Bandeng No.3, RT.004 RW 008 tidak dapat menemukan Tergugat I, begitu juga Tergugat II telah dicari keberadaan oleh penggugat namun tetap tidak dapat ditemukan, tetapi Penggugat menyakini tergugat II masih berada di wilayah Republik Indonesia maka sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan **Inkar Janji (wanprestasi)**;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), karena tidak menepati janjinya atau melalaikan kewajibannya guna membantu Penggugat untuk pengurusan balik nama kepemilikan tanah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 14842 tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Sudarmadi, untuk kavling 11 dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 11 meter seluas 220 M2 yang terletak di Jalan Menteng X Blok B, menjadi atas nama Gadnevid (Penggugat) maka dan oleh karenanya sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Type 54, tanah ukuran panjang 20 meter dengan lebar 11 meter seluas 220 M2, tanggal 29 November 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);



4. Menyatakan kwitansi jual beli secara cicilan antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah secara cicilan seluruhnya sebesar **Rp.185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah)** dan diskon keterlambatan sebesar Rp.5.000.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sebesar **Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)** berdasar pasal 4 Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Type 54, sebagai berikut:
- Pembayaran Uang Muka tanggal 29 November 2017 sebesar Rp65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
 - Pinjaman Pribadi untuk diperhitungkan dengan termin berikutnya tanggal 24 April 2018, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran termin 3 sampai naik kuda-kuda pada tanggal 3 Mei 2018 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pembayaran Termin ke-3, sampai tahap pisishing akhir tanggal 4 Juli 2018 sebesar RP.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - Diskon keterlambatan penyerahan bangunan rumah sesuai Surat Perjanjian 6 (enam) bulan x Rpp.5.000.000,- sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pelunasan Rumah Type 54 di Jalan Menteng X Kaveling 11 luas tanah 220 M2 tanggal 22 Oktober 2018 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Adalah sah menurut hukum
5. Menyatakan Penggugat adalah selaku yang sah atas Kavling Nomor 11 dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14842 tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Sudarmadi, yang terletak di Jalan Menteng X Bok B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan sendiri bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 14842 atas nama SUDARMADI tanggal 06 Oktober 2016 yang terletak di Jalan Menteng X Blok B, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi



Kalimantan Tengah, khusus kavling 11 dari atas nama Sudarmadi, menjadi atas nama Gadnevid (Penggugat), pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk menghadap mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat buku tanah Nomor : 14842, tertanggal 06 Oktober 2016, surat ukur gambar No. 16720/Menteng/2016 tanggal 04-10-2016 atas nama Sudarmadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah antara Muhammad Rafii dengan Gadnevid, tanggal 19 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangkaraya Nomor : 503.3/0851/IMB/DPM-PTSP/III/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kwitansi tanda terima uang muka/DP tahap pertama sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Nopember 2017, selanjutnya diberi tanda P-4.1;
5. Fotokopi kwitansi tanda terima pinjaman pribadi tanggal 24 April 2018 atas nama Muhammad Rafii, selanjutnya diberi tanda P-4.2.
6. Fotokopi kwitansi tanda penerimaan termyn ke 3 sampai termyn ke 4 tanggal 03 Mei 2018 atas nama Muhammad Rafii, selanjutnya diberi tanda P-4.3 ;
7. Fotokopi kwitansi tanda penerimaan tanggal 04 Juli 2018 atas nama Muhammad Rafii, selanjutnya diberi tanda P-4.4 ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk



8. Fotokopi kwitansi tanda penerimaan tanggal 22 Oktober 2018 atas nama Muhammad Rafii, selanjutnya diberi tanda P-4.5 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gadnevid, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 151/Pdt.2023, tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa keseluruhan Foto Copi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di hadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Kinit

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki rumah type 54 M2 diatas sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter x lebar 11 meter seluas 220 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tahun 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat memiliki objek sengketa yang terletak di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan jual beli dengan Tergugat I selaku developer yang merupakan rekanan Tergugat II selaku pemilik tanah tertanggal 29 Nopember 2017 dan saat itu belum dilakukan pergantian nama pemegang hak pada SHM atas tanah tersebut dikarenakan jual beli tidak dilaksanakan di hadapan notaris;
- Bahwa setelah adanya jual beli tersebut dan setelah pelunasan pada tanggal 22 Oktober 2018 selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tertanggal 06 Oktober 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II) telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat menguasai sepenuhnya objek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengelola , merawat dan memelihara objek sengketa sejak terjadinya jual beli sampai dengan sekarang;;
- Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat ingin membalik nama Sertifikat yang semula atas nama Tergugat II menjadi nama Penggugat akan tetapi menemui kendala dikarenakan pergantian nama pemegang hak pada SHM tersebut harus ada persetujuan dari orang yang beratas nama pada Sertifikat Tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertemu dan meminta bantuan kepada Tergugat I namun dengan berbagai alasan Tergugat I tidak pernah dapat ditemui Penggugat sedangkan Tergugat II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindih atau pun sengketa terkait objek sengketa baik dengan tetangga yang berbatasan maupun orang lain;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak dilakukan pembelian sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

2. Saksi **Christie Yanie**

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki rumah type 54 M2 diatas sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter x lebar 11 meter seluas 220 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tahun 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat memiliki objek sengketa yang terletak di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan jual beli dengan Tergugat I selaku developer yang merupakan rekanan Tergugat II selaku pemilik tanah tertanggal 29 Nopember 2017 dan saat itu belum dilakukan pergantian nama pemegang hak pada SHM atas tanah tersebut dikarenakan jual beli tidak dilaksanakan di hadapan notaris;
- Bahwa setelah adanya jual beli tersebut dan setelah pelunasan pada tanggal 22 Oktober 2018 selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tertanggal 06 Oktober 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II) telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat menguasai sepenuhnya objek

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk



sengketa tersebut;

- Bahwa Penggugat telah mengelola , merawat dan memelihara objek sengketa sejak terjadinya jual beli sampai dengan sekarang;;
- Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat ingin membalik nama Sertifikat yang semula atas nama Tergugat II menjadi nama Penggugat akan tetapi menemui kendala dikarenakan pergantian nama pemegang hak pada SHM tersebut harus ada persetujuan dari orang yang beratas nama pada Sertifikat Tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertemu dan meminta bantuan kepada Tergugat I namun dengan berbagai alasan Tergugat I tidak pernah dapat ditemui Penggugat sedangkan Tergugat II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindih atau pun sengketa terkait objek sengketa baik dengan tetangga yang berbatasan maupun orang lain;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak dilakukan pembelian sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah dan rumah (objek sengketa) dengan hasil pemeriksaan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil pemeriksaan objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sepenuhnya tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat bisa melakukan penggantian nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 14842 tanggal 06 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor : 16720/Menteng/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Sudarmadi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 06 Oktober 2016 atas tanah yang terletak di di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas tanah 220 meter persegi, dari semula Sudarmadi menjadi Gadnevid yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memiliki rumah type 54 M2 diatas sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter x lebar 11 meter seluas 220 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tahun 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II);
- Bahwa Penggugat memiliki objek sengketa yang terletak di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) berdasarkan jual beli dengan Tergugat I selaku developer yang merupakan rekanan Tergugat II selaku pemilik tanah tertanggal 29 Nopember 2017 dan saat itu belum dilakukan pergantian nama pemegang hak pada SHM atas tanah tersebut dikarenakan jual beli tidak dilaksanakan di hadapan notaris;
- Bahwa setelah adanya jual beli tersebut dan setelah pelunasan pada tanggal 22 Oktober 2018 selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tertanggal 06 Oktober 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II) telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat menguasai sepenuhnya objek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat telah mengelola , merawat dan memelihara objek sengketa sejak terjadinya jual beli sampai dengan sekarang;;
- Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat ingin membalik nama Sertifikat yang semula atas nama Tergugat II menjadi nama Penggugat akan tetapi menemui kendala dikarenakan pergantian nama pemegang



hak pada SHM tersebut harus ada persetujuan dari orang yang beratas nama pada Sertifikat Tanah tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertemu dan meminta bantuan kepada Tergugat I namun dengan berbagai alasan Tergugat I tidak pernah dapat ditemui Penggugat sedangkan Tergugat II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak ada tumpang tindih atau pun sengketa terkait objek sengketa baik dengan tetangga yang berbatasan maupun orang lain;
- Bahwa objek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Penggugat sejak dilakukan pembelian sampai dengan sekarang tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah tidak melawan hukum dan beralasan serta telah dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya dengan penyesuaian seperlunya pada redaksional dictum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, 78 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Plk



4. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli atas objek sengketa pada tanggal 29 Nopember 2017 adah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan seluruh Kwitansi Jual Beli objek sengketa sejumlah Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang telah diterima oleh Tergugat I merupakan alat bukti pembayaran yang sah terhadap jual beli atas objek sengketa;
6. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berupa rumah type 54 M2 di atas sebidang tanah dengan ukuran panjang 20 meter x lebar 11 meter seluas 220 M2 dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14842 tahun 2016 (objek sengketa) atas nama Sudarmadi (Tergugat II) yang terletak di Jalan Menteng X Blok B Kavling No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Menyatakan Penggugat berhak melakukan pengurusan sendiri penggantian nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 14842 tanggal 06 Oktober 2016, Surat Ukur Nomor : 16720/Menteng/2016 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama pemegang hak Sudarmadi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 06 Oktober 2016 dari semula atas nama Sudarmadi (Tergugat II) menjadi Gadnevid (Penggugat) pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, walaupun tanda adanya Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.333.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024** oleh kami, **Yudi Eka Putra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H.,M.H.** dan **Benyamin,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dibantu **Gusti Norliani**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Benyamin,S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp100.000,00;
5. Panggilan	Rp936.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp1.177.000,00;
7. Sita	Rp0,00;
Jumlah	Rp2.333.000,00;

(dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)